

(תיקון מס' 110) תשנ"ו-1996

(ו) לענין סעיף זה, "הנציג האישי החוקי" - לרבות יורש, מנהל העזבון, המוציא לפועל של צוואת הנפטר וכל אדם הרשאי, על פי דין או על פי החלטה של בית משפט, לטפל בנכסי העזבון.

(תיקון מס' 22) תשל"ה-1975 (תיקון מס' 194) תשע"ב-2012

חלק ו' 1: הצמדת תקרות ההכנסה, נקודות זיכוי ונקודות קיצבה, הנחות סוציאליות וסכומי תרומה מוכרים

הגדרות (תיקון מס' 22) תשל"ה-1975

120א. בחלק זה –

(תיקון מס' 72) תשמ"ז-1987

"מדד" – (נמחקה) ;

(תיקון מס' 72) תשמ"ז-1987

"מדד ממוצע" – (נמחקה) ;

(תיקון מס' 72) תשמ"ז-1987

"מדד יסודי" – (נמחקה) ;

(תיקון מס' 24) תשל"ו-1976 (תיקון מס' 25) תשל"ז-1977 (תיקון מס' 32)

תשל"ח-1978 (תיקון מס' 33) תשל"ח-1978 (תיקון מס' 34) תשל"ט-1979

(תיקון מס' 108) תשנ"ו-1996 (תיקון מס' 132) תשס"ב-2002 (תיקון)

תשס"ג-2002 (תיקון מס' 153) תשס"ז-2007 (תיקון מס' 190) תשע"ב-2012

(תיקון מס' 232) תשע"ז-2016

"הנחות סוציאליות" – הסכום הנקוב בסעיף 9(5), הסכומים הנקובים בסעיף 9(א7), הסכום הנקוב בסעיף 9(א16), ו-18(א), הסכום הפטור על פי סעיף 9(20), תקרת הקצבה המזכה בהגדרתה בסעיף 9(א), הסכום הנקוב בסעיף 17(א5), הסכום הנקוב בסעיף 32(9), הסכום הנקוב בסעיף 44(א1) כתקרת הסכומים שבשלהם יותר זיכוי, הסכומים הנקובים בסעיף 45א, הסכומים הנקובים בסעיף 47, הסכום הנקוב בסעיף 58א(ג) והסכומים הנקובים בסעיף 125ד ;

(תיקון מס' 194) תשע"ב-2012

"סכומי תרומה מוכרים" – הסכומים הנקובים בסעיף 46(א) ;

(תיקון מס' 32) תשל"ח-1978

"קיצבה מזכה" – (נמחקה) ;

(תיקון מס' 195) תשע"ב-2012

"תקרות הכנסה" – סכומי ההכנסה לענין קביעת שיעורי המס על פי סעיף 121 וכן הכנסה החייבת במס נוסף, כמשמעותה בסעיף 121ב.

הצמדה (תיקון מס' 72) תשמ"ז-1987 (תיקון מס' 194) תשע"ב-2012

120ב. (א) ב-1 בינואר של כל שנת מס יתואמו תקרות ההכנסה, סכומי נקודת זיכוי ונקודות קיצבה וכן ההנחות הסוציאליות וסכומי התרומה המוכרים (לכל אלה ייקרא בסעיף זה - הסכומים), שהיו ב-1 בינואר של שנת המס הקודמת, לפי שיעור עליית המדד בשנת המס הקודמת.

(תיקון מס' 112) תשנ"ז-1996

(ב) נקבע בהסכם בין לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים לבין ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל, כי תשולם תוספת יוקר לשכירים במשק, לגבי עבודה שבוצעה בחודש פלוני ואילך, יתואמו באותו חודש סכומי נקודת הקיצבה שהיו ב-1 בינואר של שנת המס, לפי שיעור עליית המדד מתחילת שנת המס עד תום החודש האמור.

תקון מס' 112 תשנ"ז-1996

(ג) (בוטל).

(ד) שר האוצר רשאי לקבוע כללים לעיגול סכומים שתואמו לפי סעיף זה.

חלק ז': שיעורי המס

שיעור המס ליחיד (תיקון מס' 234 תשע"ז-2016)

121. (א) המס על הכנסתו החייבת של יחיד בשנת המס יהיה כלהלן:

- (1) על כל שקל חדש מ-238,800 השקלים החדשים הראשונים – 31% ;
 - (2) על כל שקל חדש מ-238,801 שקלים חדשים עד 496,920 שקלים חדשים – 35% ;
 - (3) על כל שקל חדש נוסף – 47% .
- (ב) (1) על אף האמור בסעיף קטן (א)(1) ובכפוף לאמור בפסקה (2), לגבי הכנסה חייבת בשנת המס מיגיעה אישית ולגבי הכנסה חייבת בשנת המס של יחיד שמלאו לו 60 שנים, יחולו שיעורים אלה:

- (א) על כל שקל חדש מ-74,640 השקלים החדשים הראשונים – 10% ;
 - (ב) על כל שקל חדש מ-74,641 שקלים חדשים עד 107,040 שקלים חדשים – 14% ;
 - (ג) על כל שקל חדש מ-107,041 שקלים חדשים עד 171,840 שקלים חדשים – 20% ;
 - (ד) על כל שקל חדש מ-171,841 שקלים חדשים עד 238,800 שקלים חדשים – 31% ;
- (2) השיעורים המופחתים הקבועים בפסקה (1) לא יחולו על הכנסה שחייבים לגביה בניהול פנקסי חשבונות ולא נוהלו לגביה פנקסים קבילים.

תקון מס' 96 תשנ"ד-1994

121א. (בוטל).

מס על הכנסות גבוהות (תיקון מס' 195 תשע"ב-2012) (תיקון מס' 234 תשע"ז-2016)

121ב. (א) יחיד אשר הכנסתו החייבת בשנת המס עלתה על 640,000 שקלים חדשים, יהיה חייב במס נוסף על חלק הכנסתו החייבת העולה על 640,000 שקלים חדשים (בסעיף זה – הכנסה החייבת במס נוסף), בשיעור של 3%.

(ב) על הכנסה החייבת במס נוסף לא יחולו הוראות סעיף 91(ד) לעניין מקדמות.

(ג) הוראות סעיף זה יחולו על אף האמור בכל חיקוק.

(ד) הוראות סעיף 8(ג) יחולו לגבי ההכנסות הקבועות בו, בחישוב ההכנסה החייבת

לעניין סעיף זה.

(ה) בסעיף זה, "הכנסה חייבת" – הכנסה חייבת כהגדרתה בסעיף 1 וכמשמעותה בסעיף 89, למעט סכום אינפלציוני כהגדרתו בסעיף 88 וסכום אינפלציוני כהגדרתו בסעיף 47 לחוק מיסוי מקרקעין, ולרבות שבח כמשמעותו בחוק מיסוי מקרקעין, ואולם לגבי מכירת זכות במקרקעין בדירת מגורים כהגדרתה בחוק האמור – רק אם שווי מכירתה עולה על 4 מיליון שקלים חדשים והמכירה אינה פטורה ממס לפי כל דין; הסכום האמור יתואם בהתאם להוראות סעיף 9(ג) לחוק מיסוי מקרקעין, ולעניין זה יהיה המדד הבסיסי כאמור באותו סעיף המדד שפורסם ביום ד' בשבט התשע"ג (15 בינואר 2013).

השכרת דירת מגורים (תיקון מס' 74 תשמ"ז-1987) (תיקון מס' 132 תשמ"ב-2002) (תיקון מס' 159 תשס"ח-2007)

122. (א) יחיד שהיתה לו בשנת המס הכנסה מדמי שכירות מהשכרת דירה המשמשת למגורים בישראל (להלן בסעיף זה – הכנסה מדמי שכירות), יהא רשאי לשלם עליה מס בשיעור של 10% ממנה במקום המס שהוא חייב עליה לפי סעיף 121 אם ההכנסה מדמי שכירות אינה הכנסה מעסק כאמור בסעיף 1(2).

(תיקון מס' 159) תשס"ח-2007

(1א) מס כאמור בסעיף קטן (א) ישולם בתוך 30 ימים מתום שנת המס שבה היתה ליחיד הכנסה מדמי שכירות, אלא אם כן שילם היחיד באותה שנת מס מקדמות לפי סעיף 175.

(תיקון מס' 159) תשס"ח-2007

(ב) (בוטל).

(ג) על אף האמור בכל דין, יחיד שבחר לשלם מס כאמור בסעיף קטן (א), לא יהא זכאי לנכות פחת או הפחתה אחרת בשל הדירה, או הוצאות שהוצאו בייצור ההכנסה מדמי השכירות, ולא יהא זכאי לקיזוז, לזיכוי או לפטור מההכנסה מדמי השכירות או מהמס החל עליה; ואולם לענין חישוב מס השבח החל במכירת הדירה, יווסף לשווי המכירה הסכום המרבי של הפחתה או ההפחתה שניתן היה לנכותו לפי כל דין, אילולא סעיף קטן זה, לתקופה שבה שילם היחיד מס כאמור בסעיף קטן (א).

(תיקון מס' 132) תשס"ב-2002

(ד) (בוטל).

(תיקון מס' 132) תשס"ב-2002

(ה) (בוטל).

הכנסה מדמי שכירות מחוץ לישראל (תיקון מס' 132) תשס"ב-2002

122א. (א) יחיד שהיתה לו בשנת המס הכנסה מדמי שכירות מהשכרת מקרקעין מחוץ לישראל רשאי לשלם עליה מס בשיעור של 15%, במקום המס שהוא חייב בו לפי סעיף 121, אם ההכנסה אינה הכנסה מעסק כאמור בסעיף 12(1).

(ב) יחיד שבחר לשלם מס כאמור בסעיף קטן (א), אינו זכאי לנכות הוצאות שהוצאו בייצור ההכנסה מדמי שכירות, למעט פחת, וכן אינו זכאי לקיזוז, לזיכוי או לפטור מההכנסה מדמי השכירות או מהמס החל עליה, לרבות זיכוי כאמור בחלק י' פרק שלישי.

(ג) לענין סעיף זה, "מקרקעין" - לרבות חלק מהם.

(תיקון מס' 22) תשל"ה-1975

123. (בוטל).

שיעור המס על דמי מפתח ופרמיה [29ג] (תיקון מס' 15) תשל"ל-1970 (תיקון מס' 22) תשל"ה-1975 (תיקון מס' 32) תשל"ח-1978 (תיקון מס' 80) תשל"ן-1990

124. על אף האמור בסעיפים 121, 126 ו-127 לא יעלה המס על הכנסה מדמי מפתח או מפרמיות שמקורם באחוזת בית על 35% אם שילם הנישום לפקיד השומה מס על הכנסה זו בשיעור האמור תוך 30 יום מיום קבלתה ואם הנישום מדווח על הכנסתו על פי בסיס מצטבר - במועד שנקבע בסעיף 132 להגשת הדו"ח או תוך 30 יום מיום קבלתה, לפי המוקדם.

שיעור המס על מכירת זכויות שחוק הגנת הדייר חל עליהן (תיקון מס' 130) תשס"ב-2002

124א. (א) בסעיף זה -

"היום הקובע" - יום כ"א בחשוון תשס"ב (7 בנובמבר 2001);

"התקופה הקובעת" - התקופה שמהיום הקובע ועד סוף שנת המס 2003.

(ב) על אף הוראות סעיף 121, דייר המחזיק ביום הקובע בנכס שחוק הגנת הדייר חל עליו, המוכר בתקופה הקובעת את מלוא זכויותיו בנכס לבעל הזכות באותו נכס, יהיה חייב במס על רווח ההון הריאלי, בשיעורים שלא יעלו על האמור להלן:

(1) במכירה בתקופה שבין היום הקובע ועד תום שנת המס 2002 - 15%;

(2) במכירה בשנת המס 2003 - 20%.

ובלבד שלאחר המכירה חדל חוק הגנת הדייר לחול על אותו נכס.

שיעור המס על הכנסה מהימורים, מהגרלות או מפרסים (תיקון מס' 134) תשס"ג-2003 (תיקון מס' 197) תשע"ג-2013 (תיקון מס' 234) תשע"ז-2016

124ב. על אף הוראות סעיף 121, שיעור המס על הכנסה מהימורים, מהגרלות או מפעילות נוספת פרסים, לפי סעיף 2א, יהיה 35%, בלא זכאות לפטור, להנחה, לניכוי, לזיכוי או לקיזוז כלשהם, למעט פטור לפי סעיף 9(28) או ניכוי לפי סעיף 17(11).

שיעור המס על העברה לבן זוג לשעבר של עמית (תיקון מס' 204) תשע"ד-2014

124ג. על אף האמור בסעיף 121, שיעור המס על הכנסה לפי סעיף 3(ה7)(1), יהיה בשיעור האמור בסעיף 121(ב)(1)ג) בלא זכאות לפטור, להנחה, לניכוי, לזיכוי או לקיזוז כלשהם, למעט פטור לפי סעיף 9(17א).

שיעור המס על מכירת פטנט וכו' [29ד] (תיקון מס' 16) תשל"א-1971 (תיקון מס' 18) תשל"ג-1973 (תיקון מס' 243) תשע"ז-2017

125. על אף האמור בסעיף 121 הכנסה שנתקבלה ממכירת פטנט, מדגם או עיצוב על ידי הממציא, או ממכירת זכות יוצרים על ידי היוצר, כשהמצאה או היצירה היו שלא בתחום עיסוקם הרגיל, לא יעלה שיעור המס על 40%.

המס על הכנסה לאחר פטירה (תיקון מס' 16) תשל"א-1971 (תיקון מס' 18) תשל"ג-1974 (תיקון מס' 21) תשל"ה-1975

125א. על אף האמור בסעיף 121, הכנסתו של אדם שחל עליה סעיף 3(ו) והכנסת עבודה של אדם, שנתקבלו לאחר פטירתו, לא יעלה שיעור המס עליהם על 40%. לענין זה, הכנסת עבודה - לרבות חלק ממענק שנתקבל עקב מוות, שאינו פטור על פי סעיף 9(א7).

שיעור המס על דיבידנד (תיקון מס' 147) תשס"ה-2005 (תיקון מס' 187) תשע"ב-2011

125ב. ^[20] על אף האמור בסעיפים 121 ו-126, שיעור המס על הכנסה מדיבידנד יהיה כלהלן:

- (1) דיבידנד בידי יחיד – 25% ;
- (2) על אף האמור בפסקה (1), דיבידנד בידי יחיד שהיה במועד קבלת הדיבידנד או במועד כלשהו בשנים עשר החודשים שקדמו לו, בעל מניות מהותי כהגדרתו בסעיף 88 בחבר-בני-אדם ששילם את הדיבידנד – 30% ;
- (3) דיבידנד בידי חברה משפחתית – 25%, ואולם אם היה הנישום כמשמעותו בסעיף 64 בעל מניות מהותי, במישרין או בעקיפין, בחברה ששילמה את הדיבידנד – 30% ;
- (4) דיבידנד שאינו פטור ממס בידי מוסד ציבורי או בידי קופת גמל כהגדרתם בסעיף 9(2) – 25% ;
- (5) דיבידנד בידי חבר-בני-אדם שהוא תושב חוץ – 25% ואולם אם היה חבר-בני-האדם במועד קבלת הדיבידנד או במועד כלשהו ב-12 החודשים שקדמו לו בעל מניות מהותי כהגדרתו בסעיף 88 – 30%.

שיעור המס ופטור ממס על רווחים של יחיד מקרן נאמנות (תיקון מס' 147) תשס"ה-2005

125ב1. (א) רווחים שחילק מנהל קרן נאמנות חייבת לבעל יחידה שהוא יחיד, וההכנסה אינה מהווה בידי הכנסה מעסק או ממשלח יד, פטורים ממס.

(תיקון מס' 187) תשע"ב-2011

- (ב) רווחים שחילק מנהל קרן נאמנות פטורה לבעל יחידה שהוא יחיד, וההכנסה אינה מהווה בידי הכנסה מעסק או ממשלח יד, חייבים במס בשיעור של 20%.
- (ג) לכל מונח בסעיף זה תהיה המשמעות הנודעת לו בחלק ה.